



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, presento a ustedes el Informe de la administración de la compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2022.

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION, se constituyó en la ciudad de Quito, el 07 de junio de 1973, por Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo de los Colorados el 5 de octubre del mismo año. Su domicilio principal está ubicado en el Kmt. 7.5 de la vía Quinindé del Cantón Santo Domingo de los Colorados, tiene como actividad principal el desarrollo y explotación de cultivos de palma aceitera con su respectivo módulo de procesamiento industrial; esto es, dispone de una planta extractora y procesadora de fruta fresca de palma aceitera, así como la refinación y fraccionamiento de productos derivados del aceite rojo de palma, principalmente el aceite vegetal, comestible, oleína, estearina de palma, margarinas, mantecas y jabones, también de grasas para la elaboración de pienso animal, así mismo la comercialización en el mercado nacional de los productos antes descritos.

SITUACION DE LA EMPRESA E INCERTIDUMBRES. -

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION, es propietaria de varios lotes de terreno que suman 4,974.65 hectáreas existentes, cuyos inmuebles son del tipo rural agrícola, compuesto de 5 lotes de terrenos, el primero, un lote signado con el No.1 de 25 hectáreas en el Kmt. 7,5 de la Vía Sto. Domingo - Quinindé donde está instalada la planta con sus instalaciones industriales funcionales, Lote No. 2 de 1 hectárea en el Kmt.26 Vía Sto. Domingo - Quevedo donde está instalada la Extractora No. 2 totalmente destruida, Lote No. 3 de 381,85 hectáreas en Esmeraldas, cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zarate y Malimpia con cultivos de palma con más de 25 años afectados por el PC, Lote No. 4 de 6,90 hectáreas en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi donde funcionaba una extractora llamada "El Rocío" en total abandono, Lote No. 5 de 4.550.00 hectáreas denominada hacienda Playa Grande, en la provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia José del Cayapas.



En el mes de diciembre de 2021, la administración contrato al perito valuator AVALTEC Avalúos & Ingeniería para que realice un avalúo a todas las propiedades de Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación cuyo informe fue desarrollado bajo las Normas Internacionales de Valoración (IVSC) y alineada a los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a efectos de regularizar los registros contables, porque consideramos que todos los activos de la compañía estaban sobre estimados y los estados financieros no presentaban la situación real de la empresa.

Las pérdidas netas por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 fueron de US\$ (665,090) y US\$ (3,860,586) respectivamente, manteniendo un capital de trabajo neto negativo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 de US\$ (49,873,364) y US\$ (49,461,522) respectivamente sin que se hayan presentado propuestas para reactivar la compañía.

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION, continúa enfrentando las demandas por parte del Banco del Pichincha C.A. y el Banco de Guayaquil por falta de pago de sus obligaciones totales, cuyos saldos impagos al 31 de diciembre del 2022 y 2021 asciende a US\$ 44,277,796 y US\$ 43,706,929 respectivamente.

De igual manera la empresa mantiene valores pendientes de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los años 2022 y 2021 por US\$ 1,492,116 y US\$ 1,508,597 respectivamente y deudas con el Servicio de Rentas Internas por los años 2022 y 2021 US\$ 1,297,791 y US\$ 1,304,675, sin que existan acuerdos de pago con dichas instituciones, situación que continúan generando demandas judiciales por parte de estos organismos de control.

En los periodos por los años terminados al 31 de diciembre del 2022 y 2021, las ventas realizadas ascienden a US\$ 1,441,735 y US\$ 598,404 respectivamente, y los costos de producción y ventas de los periodos señalados fueron de US\$ 95 y US\$ 236,591 respectivamente, que son correlativas con las perdidas señaladas anteriormente.

Con las pérdidas netas acumuladas de años anteriores y la valoración de los activos, el patrimonio neto de la compañía en el periodo por el año terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se refleja de la siguiente manera, (US\$ 30,330,165) y (US\$ 29,665,075) en el orden dado.



La intervención de la compañía por parte del Organismo de Control desde su inicio hasta el cierre del periodo 2022, no ha existido cambios en la administración de la empresa, debido a la gran dimisión del personal, más bien se agudizó con la afectación del Covid-19, que paralizó todas las actividades de la empresa.

Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. se encuentra con un déficit en su presupuesto, que no ha podido ser superado a lo largo de los últimos años, sumado a la crisis que vive el sector palmero ecuatoriano, la crisis generada por el Covid-19 que no le ha permitido operar a plena capacidad, lo que ha puesto en riesgo la integridad de la maquinaria que compone la planta industrial, requiriendo que sus instalaciones, maquinarias y equipos se mantengan funcionando al cien por ciento de su capacidad para evitar su deterioro y al no poder operar por sí sola, se tomó la decisión de entregar en comodato a una empresa nacional para que use la planta industrial, con el compromiso que se den los mantenimientos preventivos y correctivos de las maquinarias y equipos e instalaciones.

ENTORNO ECONOMICO. -

El sector real de la economía a diciembre de 2022 la inflación anual fue de 3,74 % y la mensual de 0,16 %. Se espera que en 2023 se inicie una tendencia hacia su reducción.

Sobre el sector fiscal, entre enero y diciembre del 2022, la cuenta CFDD (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) presenta un déficit de US\$ 141 millones, con lo cual el déficit presupuestario incluida esta cuenta es de 1.912 millones. En el gasto del 40 % de pensiones al IESS, no se incluyen \$460 millones, con lo cual el déficit real de la economía ecuatoriana sería de US\$ 2.372 millones. También en el presupuesto codificado no refleja todos los préstamos externos y otros rubros, al hacerlo se supera el aumento del 5% del presupuesto que puede efectuar el Ejecutivo.

Entre enero y diciembre 2021-2022, los ingresos tributarios aumentaron en 13,9 %. Los ingresos petroleros rindieron US\$ 3.639 millones. El total de ingresos aumento en 11,4 %. Entre marzo y diciembre hubo ingresos por impuesto al patrimonio por US\$ 498 millones. El ingreso adicional por petróleo fue de US\$ 949 millones.

Entre enero y diciembre del 2021 y 2022 el gasto total aumento 3,6 %. El gasto corriente aumento 15,6 %. Los gastos de capital e inversión se redujeron en el 24,3 %. Entre enero y diciembre 2021-2022 los ingresos aumentaron 11,4 %.

Fuente: Banco Central del Ecuador.



PROYECCIONES. -

En mi calidad de Liquidador de la empresa, en cumplimiento a la responsabilidad que me asigna el Estatuto Social de la Compañía y a lo establecido en el artículo 387 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento de Disolución, Liquidación, Cancelación de Compañías, tengo a bien indicarle a ustedes que soy responsable de la determinación de los activos y pasivos de la sociedad, el cumplimiento de las deudas y obligaciones a satisfacción de los acreedores y la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartibles entre los socios; o en su caso, proceder con la reactivación de la empresa.

En el proceso de liquidación, he mantenido reuniones periódicas con los inversionistas y accionistas mayoritarios quienes tienen el firme propósito de reactivar la empresa en Liquidación, y en sus proyecciones para el año 2023 se llamará a un Acuerdo Preconcursal para solucionar las obligaciones pendientes de pago de la empresa.

En este contexto, el 21 de junio del 2023 se suscribió El Acta de Mediación con Acuerdo Preconcursal para solucionar las obligaciones pendientes de pago de Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación con todos sus acreedores, conforme a la Ley y El Reglamento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis Sanitaria derivada del COVID-19, en el que quedo establecido lo siguiente:

1. Se acuerda reducir la totalidad de las deudas en el 38.8% cuya reducción se imputará primero a los intereses y luego al capital.
2. Las partes acuerdan que aquellas obligaciones que se encuentran aseguradas con garantías reales, fiduciarias y personales a favor de cada acreedor, se mantendrán vigentes y con plena validez en garantía de las obligaciones que se pactan en este acuerdo a favor de los acreedores correspondientes, hasta su pago total o cancelación por parte del deudor, o la remisión del respectivo acreedor.
3. Se suspenderán todo tipo de procesos judiciales, arbitrales o administrativos que se hayan generados hasta la fecha, en cuanto la ley o los reglamentos lo permitan. Del mismo modo, los acreedores se abstendrán de iniciar nuevos procesos judiciales en la medida en la que se encuentren cumpliéndose las obligaciones aquí establecidas.



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. -

La administración de la compañía ha actuado con total apego a la ley y a las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Los objetivos de la compañía, fijados en base a las disposiciones del Estatuto Social y a las resoluciones tomadas por esta administración, se han constituido en este periodo.

Se han ejecutado de manera adecuada las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas de la empresa.

De la revisión a los libros contables de la compañía, los mismos demuestran la situación real y financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2022, tal como lo establecen las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los libros sociales se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por cada socio.

Con la exposición antes descrita, pongo a disposición de ustedes los Estados Financieros de la Compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. EN LIQUIDACION por el año terminado al 31 de diciembre del 2022 para su revisión y aprobación.

Atentamente

**EDISON GONZALO
ANDRADE MUNOZ**

Firmado digitalmente por
EDISON GONZALO ANDRADE
MUNOZ
Fecha: 2023.12.15 17:38:19
-05'00'

Ing. Edison Gonzalo Andrade Muñoz
LIQUIDADOR – REPRESENTANTE LEGAL de
Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S.A. en Liquidación